



P U T U S A N

No. 878 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	SUYITNO;
tempat lahir	:	Banyuwangi;
umur / tanggal lahir	:	48 tahun/30 Agustus 1964
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia;
tempat tinggal	:	Jalan Legian Kelod, G Mangga No. 2 Kuta B;
agama	:	Islam;
pekerjaan	:	Swasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SUYITNO, pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2010 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di kamar kost Jalan Legian Kelod Gang Mangga No. 2 Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi SUCIATI alias EKA LESTARI dan tinggal bersama di kamar kost Jalan Legian Kelod Gang Mangga No. 2 Kuta Badung. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2010 sekira pukul 10.00 WITA saat Terdakwa dan saksi SUCIATI alias EKA LESTARI berada di kamar kost Jalan Legian Kelod Gang Mangga No. 2 Kuta Badung Terdakwa meminta BPKB kepada saksi SUCIATI alias EKA LESTARI namun oleh saksi SUCIATI alias EKA LESTARI BPKB tersebut akan diberikan kepada Terdakwa dengan syarat Terdakwa dan saksi SUCIATI alias EKA LESTARI bercerai sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi SUCIATI alias

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 878 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA LESTARI dan pada saat saksi SUCIATI alias EKA LESTARI akan keluar dari kamar tersebut Terdakwa berusaha menghalanginya dengan tangan selanjutnya Terdakwa memegang leher saksi SUCIATI alias EKA LESTARI dengan tangan kiri kemudian mendorong dada saksi SUCIATI alias EKA LESTARI hingga jatuh dan kepalanya membentur kayu tempat tidur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUCIATI alias EKA LESTARI merasa sakit dan luka memar pada lehernya sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. Pol. : VER/02/I/2010 tanggal 01 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lily Cahayahati, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Trijata, yaitu :
- Benjolan di kepala bagian belakang kanan, ukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter berjarak tiga koma lima sentimeter dari telinga kanan;
- Benjolan pada bahu kanan belakang ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter, sepuluh sentimeter dari sendi bahu;
- Luka memar pada leher depan, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter warna kemerahan lima sentimeter dari lekuk tulang selangka;
- Luka memar pada leher depan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter lima sentimeter dari dagu warna kemerahan;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut di atas karena kekerasan atau benturan benda tumpul, luka-luka tersebut di atas tidak menimbulkan cacat dan mengganggu pekerjaan sementara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUYITNO, pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2010 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di kamar kost Jalan Legian Kelod Gang Mangga Kuta Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi SUCIATI alias EKA LESTARI dan tinggal bersama di kamar kost Jalan Legian Kelod Gang Mangga No. 2 Kuta Badung. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2010 sekira pukul 10.00 WITA saat Terdakwa dan saksi SUCIATI alias EKA LESTARI berada di kamar kost Jalan Legian Kelod Gang Mangga No.2 Kuta Badung Terdakwa meminta BPKB kepada saksi SUCIATI alias EKA LESTARI namun oleh saksi SUCIATI alias EKA LESTARI BPKB tersebut akan diberikan kepada Terdakwa dengan syarat Terdakwa dan saksi SUCIATI alias EKA LESTARI bercerai sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi SUCIATI alias EKA LESTARI dan pada saat saksi SUCIATI alias EKA LESTARI akan keluar dari kamar tersebut Terdakwa berusaha menghalanginya dengan tangan selanjutnya Terdakwa memegang leher saksi SUCIATI alias EKA LESTARI dengan tangan kiri kemudian mendorong dada saksi SUCIATI alias EKA LESTARI hingga jatuh dan kepalanya membentur kayu tempat tidur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUCIATI alias EKA LESTARI merasa sakit dan benjol pada kepala belakang serta luka memar pada lehernya sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. Pol. : VER/02/I/2010 tanggal 01 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lily Cahayahati, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Trijata, yaitu ;
- Benjolan di kepala bagian belakang kanan, ukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter berjarak tiga koma lima sentimeter dari telinga kanan;
- Benjolan pada bahu kanan belakang ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter, sepuluh sentimeter dari sendi bahu;
- Luka memar pada leher depan, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter warna kemerahan lima sentimeter dari lekuk tulang selangka;
- Luka memar pada leher depan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, lima sentimeter dari dagu warna kemerahan;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut di atas karena kekerasan atau benturan benda tumpul, luka-luka tersebut di atas tidak menimbulkan cacat dan mengganggu pekerjaan sementara;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 878 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 02 September 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUIYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUIYITNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 655/Pid. B/2010/PN. DPS tanggal 23 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUIYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 125/PID/2010/PT. DPS tanggal 12 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa “SUIYITNO”;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 September 2010 Nomor 655/Pid. B/2010/PN. Dps. yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa SUIYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUIYITNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain,



disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 655/Pid. B/2010/PN. DPS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 03 Maret 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 Februari 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 03 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan karena Pengadilan Tinggi Denpasar telah menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun, putusan itu jauh lebih ringan dari ancaman pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan jauh lebih ringan atau berbeda dari



tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Sehingga penjatuhan hukuman selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun tersebut tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif serta tidak sebanding/selaras dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa maupun dampak negatif dari perbuatan Terdakwa;

Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan, kamu uraikan juga bahwa memang pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti. Namun prinsip tersebut telah diterobos sebagaimana dalam putusan No. 47/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982, yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 07 April 1979 No. 78/1979 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juli 1978 No. 15/1977. Pengadilan Negeri Samarinda memidana Terdakwa 7 ½ tahun penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana korupsi. Oleh Pengadilan Tinggi hukuman tersebut diperbaiki 2 tahun 6 bulan (M. Yahya Harahap, S.H. PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Ed.2,Cet.8. : Jakarta Sinar Grafika, 2006 Hal. 571);

Bahwa secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Judex Facti tidak mempertimbangkan secara maksimal mengenai hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa, namun lebih menitikberatkan pada hal-hal yang meringankan Terdakwa, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang menyebutkan “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”. Sehingga tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf f mengakibatkan putusan batal demi hukum (Vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP);



Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (terhadap istri Terdakwa yang semestinya wajib diayomi dan dilindunginya) tidak setimpal atau tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak dibarengi dengan pertimbangan secara maksimal mengenai hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa;

Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa SUYITNO berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa belum menyentuh rasa keadilan yang diinginkan masyarakat khususnya yang dalam perkara ini menjadi korban kekerasan (istri Terdakwa) yang mengalami luka-luka akibat perbuatan Terdakwa tersebut dan belum memberikan efek jera baik bagi Terdakwa maupun bagi pelanggar hukum lainnya. Pemidanaan haruslah dapat menimbulkan efek jera baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun terhadap masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Di samping itu pemidanaan haruslah ditujukan untuk mencegah kejahatan baik secara preventif maupun represif. Preventif lebih ditujukan terhadap masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, dan represif ditujukan terhadap diri Terdakwa agar jera dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Sehingga sudah sepantasnya apabila Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya sesuai dengan tuntutan kami;

2 Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud tidak mempertimbangkan alasan-alasan/keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding. Hal ini dapat diketahui dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyebutkan bahwa “atas pengajuan memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi”. (vide putusan Pengadilan Tinggi Denpasar halaman 5 paragraf keempat);

Adapun terkait masalah pengajuan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh pembanding (Terdakwa SUYITNO), dapat dijelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 878 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010. Sedangkan perkara atas nama Terdakwa atas nama SUYITNO tersebut mulai diperiksa Pengadilan Tinggi Denpasar/baru ada penunjukan Majelis Hakim tanggal 11 November 2010 sesuai dengan penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 125/Pen. Pid/2010/PT. DPS;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa seharusnya kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut juga dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding dimaksud. Dengan demikian Judex Facti tidak melaksanakan cara mengadili sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;

3 Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa yang menjadi dasar Judex Facti/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYITNO adalah berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yang mana ancaman atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sedangkan Judex Facti menjatuhkan putusan dengan pidana pokok (penjara) selama “9 (sembilan) bulan... dst”. Dengan demikian pidana pokok yang dijatuhkan Judex Facti telah melebihi dari pidana pokok yang diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula Judex Facti sudah mempertimbangkan dengan cukup mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004;

Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Ancaman pidana dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 berupa pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda maksimal Rp5.000.000,00 ;



- Antara saksi korban (istri Terdakwa) dengan Terdakwa telah menyelesaikan persoalan mereka secara baik dan kini mereka hidup sebagai suami istri yang damai, ditandai dengan adanya Surat Pernyataan Bersama tertanggal 23 April 2010, disamping itu dalam kasus a quo telah ada surat percabutan laporan dari saksi korban SUCIATI alias EKA LESTARI tanggal 23 April 2010, hal tersebut merupakan faktor yang meringankan Terdakwa yang perlu dikonkretisir dalam pemidanaan Terdakwa sehingga layaklah jika terhadap Terdakwa diputus sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 125/PID/2010/PT. DPS tanggal 12 Januari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 655/Pid. B/2010/PN.DPS tanggal 23 September 2010 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 125/ PID/2010/ PT.DPS tanggal 12 Januari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 655/Pid. B/2010/PN. DPS tanggal 23 September 2010, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 878 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa SUYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 oleh Ketua Majelis beserta H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., M.H. Panitera Pengganti, dan tidak dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./Dr.H.M.Zaharuddin Utama,S.H.,M.M.

Ketua Majelis :

ttd./Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,SpN.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty,S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001